

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5444/2536

พนักงานอัยการ กองคดี ศาลแขวง
พระนครใต้

โจทก์

บริษัท คีฟฟอร์ดคอมเมอร์เชียล จำกัด
กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 273, มาตรา 275

การที่ผู้ต้องหาของกลางมีเครื่องหมายการค้าปลอมของผู้เสียหายติดอยู่ แม้จะมี
เครื่องหมายการค้าของจำเลยติดอยู่ด้วย ก็หาทำให้เครื่องหมายการค้าปลอมที่ติดอยู่
กลับเป็นเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงไม่ และผู้ต้องหาตั้งกล่าวว่าย่อมถือเป็นสินค้าที่มี
เครื่องหมายการค้าปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 275 ประกอบมาตรา
273 แล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสอง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272,
273, 275, 83, 91, 33 และริบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 275 (ที่ถูกลบมาตรา 275 ประกอบมาตรา 273), 83 ลงโทษจำเลยที่ 1 ปรับ 5,000 บาท จำเลยที่ 2 จำคุก 2 เดือน ปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ริบของกลาง คำขอและข้อหาอื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองเพียงข้อเดียวว่า การที่ผู้ต้องหาตามวัตถุพยานหมาย จ.1 มีเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ติดอยู่ด้วย จะถือว่าเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 275 ประกอบมาตรา 273 หรือไม่ อันเป็นปัญหาข้อกฎหมายในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเช่นนี้ ศาลฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวน ซึ่งศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยทั้งสองได้เสนอจำหน่ายสินค้าตามวัตถุพยานหมาย จ.1 ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่มี การนำตราเครื่องหมายการค้าปลอมของผู้เสียหายทั้งสามติดอยู่บริเวณข้อเท้า ดังนี้จึง ต้องถือว่าสินค้าตามวัตถุพยานหมาย จ.1 เป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 275 ประกอบมาตรา 273 แล้ว และถึงแม้จะมีตรา ฉลากเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ติดอยู่ด้วย ก็หาทำให้เครื่องหมายการค้า ปลอมของผู้เสียหายทั้งสามที่ติดอยู่กลับเป็นเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงไม่ ฎีกา จำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สกล เหมือนพะวงศ์-อัมพร ทองประยูร-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ